

WhatsApp-Chat-Export (Auszüge) - Asservat 2.1 (Mobiltelefon Kemal Arslan, sichergestellt 23.05.2026)  
Gesichert am 05.06.2026 durch KOK'in Lehnert, Polizei Berlin, Tgb.-Nr. VED/2211-0439/2026  
Auszug 1: Chat "Derya" | Auszug 2: Chat "Tuncay"

=== Auszug 1: Chat mit Derya ===

[22.05.2026, 21:48] Derya: Ich halt das nicht mehr aus mit dir. Lass mich einfach in Ruhe heute.

[22.05.2026, 21:50] Kemal Arslan: Ist gut. Ich fahr ne Runde, muss Kopf frei kriegen.

[22.05.2026, 22:57] Kemal Arslan: Der 440i geht ab wie Hoelle wenn man ihn lässt. Landsberger frei, ich flieg richtig ■

[22.05.2026, 23:14] Kemal Arslan: Scheisse Derya ich hab nen unfall gebaut. Wagen ist hin.

[22.05.2026, 23:15] Derya: Was?? Bist du verletzt?? Wo bist du

[22.05.2026, 23:17] Kemal Arslan: Mir gehts ok. Bin abgehauen zu fuß, konnte da nicht bleiben. Hab voll gebremst aber der zog einfach weg.

[22.05.2026, 23:19] Derya: Du bist vom unfallort weg?! Kemal!!

[22.05.2026, 23:21] Kemal Arslan: Ich ruf morgen die anwältin an. Sag keinem was.

=== Auszug 2: Chat mit Tuncay ===

[23.05.2026, 00:34] Kemal Arslan: Alter ich hab den 440i geschrottet. War locker 150 auf der Landsberger, dann die kurve an der storkower.

[23.05.2026, 00:36] Tuncay: Digga bist du irre. 150 in der stadt

[23.05.2026, 00:38] Kemal Arslan: Ich weiß. Hab zwei autos rechts stehen lassen und dann war die kurve zu schnell.

[23.05.2026, 00:40] Tuncay: Und jetzt?

[23.05.2026, 00:41] Kemal Arslan: Bin weg vom ort. Morgen anwältin. Loesch das hier lieber.

Datei: 06\_email\_akteneinsicht\_und\_rueckfragen.eml

|         |                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| Von     | RAin Julia Bernhardt <kanzlei@privatpost.de>                             |
| An      | dezernat@privatpost.de                                                   |
| Kopie   | mandat@privatpost.de                                                     |
| Datum   | Thu, 02 Jul 2026 09:42:00 +0000                                          |
| Betreff | Akteneinsicht und Rückfragen - Staatsanwaltschaft Berlin, 304 Js 1288/26 |

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Sache Staatsanwaltschaft Berlin, 304 Js 1288/26 bitte ich um vollständige Akteneinsicht einschließlich aller digitalen Originaldateien, Metadaten, Vermerke über Sicherstellung und Nachlieferungen.

Für die laufende Bearbeitung sind derzeit besonders wichtig:

- vollständige Beweismitteldateien ohne Vorsortierung,
- Nachweise zur Belehrung und zur Sicherungskette,
- alle noch ausstehenden Gutachten oder Plattform- beziehungsweise Providerantworten,
- Termin- und Friststand mit Zustellnachweisen.

Der nächste beabsichtigte Arbeitsschritt lautet:

Beschwerde gegen Fahrerlaubnismaßnahme prüfen, EDR-Rohdaten anfordern, Dashcam-Verwertung angreifen und frühe Schadenswiedergutmachung organisieren.

Mit freundlichen Grüßen

RAin Julia Bernhardt

|         |                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| Von     | "POK Steinke (VED)" <thomas.steinke@polizei.berlin.de>              |
| An      | Ingenieurbuero Kordts <gutachten@kordts-unfallanalytik.de>          |
| Datum   | Mon, 01 Jun 2026 08:52:33 +0200                                     |
| Betreff | Gutachtenauftrag - Verkehrsunfall Landsberger Allee, 304 Js 1288/26 |

Sehr geehrter Herr Kordts,

im Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Berlin, 304 Js 1288/26, gegen Kemal Arslan wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie unerlaubten Entferns vom Unfallort beauftrage ich Sie mit der Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens.

Sachverhalt: Am 22.05.2026 kurz nach 23:00 Uhr kam es auf der Landsberger Allee zu einem Alleinunfall eines BMW 440i, der gegen einen Laternenmast prallte und ein geparktes Taxi beschadigte. Das Fahrzeug ist sichergestellt (Tiefgarage, Sicherstellung vom 23.05.2026).

Auftrag im Einzelnen:

- Auslesung und Auswertung des Ereignisdatenspeichers (EDR) des BMW 440i,
- Auswertung der ergaenzenden Telematikdaten des Fahrzeugs,
- Rekonstruktion des Geschwindigkeitsverlaufs in den letzten zwanzig Sekunden vor dem Aufprall,
- Bremsweg- und Bremszeitrekonstruktion sowie Bewertung, ob und wie lange eine Beschleunigung bis zur hoechstmoeeglichen Geschwindigkeit vorlag,
- Abgleich mit der Ampelschaltung der Kreuzung Landsberger Allee/Storkower StraÙe (Phasenprotokoll wird gesondert beigezogen),
- Abgleich mit der als Anlage uebersandten Dashcam-Aufnahme des nachfolgenden Lieferwagens.

Die sichergestellten Rohdaten und das Lichtbildmaterial erhalten Sie gesondert. Ich bitte um Mitteilung eines Zwischenstands bis zum 20.06.2026.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Steinke, POK  
Polizei Berlin  
Direktion Einsatz/Verkehr - Verkehrsermittlungsdienst  
Tempelhofer Damm 12, 12101 Berlin

Datei: eml/02\_zeuge\_wysocki\_videohinweis\_2026-05-25.eml

|         |                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| Von     | Marek Wysocki <m.wysocki.transporte@web.de>                            |
| An      | Polizei Berlin Internetwache <internetwache@polizei.berlin.de>         |
| Datum   | Mon, 25 May 2026 19:14:07 +0200                                        |
| Betreff | Zeuge zu Unfall Landsberger Allee am Freitagabend - habe Dashcam-Video |

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich melde mich als Zeuge zu dem Unfall auf der Landsberger Allee am Freitag, 22.05.2026, kurz nach 23 Uhr. Ich bin mit meinem Lieferwagen (Renault Master) hinter dem BMW hergefahren und habe eine Dashcam.

Was ich gesehen habe: Der BMW ist an der Ampel neben mir gestanden und dann extrem beschleunigt, als es grün bzw. schon gelb wurde. Er hat innerhalb kurzer Zeit zwei Autos rechts ueberholt und ist dann immer schneller geworden, das war eindeutig kein normales Anfahren, sondern volle Beschleunigung über eine laengere Strecke. Ich schaetze deutlich über 120, eher Richtung 150. Vor der Kurve an der Storkower Straße hat er dann hart gebremst und ist ins Schleudern gekommen, dann der Knall gegen den Mast und ein geparktes Taxi.

Der Fahrer ist ausgestiegen und zu Fuß weggelaufen, Richtung S-Bahn.

Mein Dashcam-Video (etwa 40 Sekunden) habe ich gesichert und stelle es Ihnen zur Verfügung. Bitte sagen Sie mir, wie ich es übermitteln soll oder wann ich zur Vernehmung kommen kann.

Mit freundlichen Grüßen  
Marek Wysocki  
Telefon: 0176 2249 6633

|         |                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| Von     | Kfz-Sachverstaendige Blumberg & Partner <buer@kfz-blumberg-berlin.de> |
| An      | RAin Julia Bernhardt <kanzlei@ra-bernhardt-berlin.de>                 |
| Datum   | Mon, 08 Jun 2026 15:41:59 +0200                                       |
| Betreff | Schadensgutachten BMW 440i und geparktes Taxi - Az. Arslan            |

Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin Bernhardt,

wie beauftragt haben wir den Schaden am Fahrzeug Ihres Mandanten (BMW 440i) sowie am beschadigten Drittfahrzeug (Taxi, Toyota Prius+) begutachtet.

1. BMW 440i: Aufprallschaden Front links, Deformation Laengstraeger, Airbag ausgeloeset, Achse vorne links verzogen. Reparaturkosten bei wirtschaftlicher Betrachtung über Wiederbeschaffungswert; wirtschaftlicher Totalschaden. Wiederbeschaffungswert rund 31.500 Euro, Restwert rund 7.900 Euro.

2. Taxi (geparkt, Fahrzeugheck): Heckschaden mit Verschiebung, Stossfaenger, Heckklappe und Ruecklichttraeger betroffen. Reparaturkosten netto rund 6.480 Euro; Nutzungsausfall des Taxiunternehmens wird gesondert geltend gemacht.

Die aus dem Schadensbild ableitbare Kollisionsgeschwindigkeit ist mit den technischen Feststellungen des unfallanalytischen Gutachtens abzugleichen. Für eine frueh angestrebte Schadenswiedergutmachung empfehle ich, den Heckschaden am Taxi zeitnah zu regulieren.

Das vollständige Gutachten mit Lichtbildern übersende ich Ihnen per Post.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Ing. Carsten Blumberg  
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverstaendiger  
Kfz-Sachverstaendige Blumberg & Partner  
Gneisenaustrasse 44, 10961 Berlin

| Datum      | Ereignis                                          | Friststatus   | Bearbeitungsvermerk                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22.05.2026 | Unfall an der Landsberger Allee kurz nach 23 Uhr  | aktenkundig   | Notruf 23:08 Uhr, erste Streife 23:14 Uhr und Lichtzeichenphase aus Einsatzakte übernommen            |
| 23.05.2026 | Fahrzeug BMW 440i in Tiefgarage gesichert         | aktenkundig   | Sicherstellung um 02:36 Uhr, Kilometerstand 68412 und Schlüsselübergabe protokolliert                 |
| 26.05.2026 | vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis beantragt | aktenkundig   | Antrag der Staatsanwaltschaft und Verteidigerstellungnahme in Beschlussmappe abgelegt                 |
| 05.06.2026 | EDR-Auslesung und Dashcam-Auswertung              | aktenkundig   | EDR-Zeiten in UTC, Dashcam in Sommerzeit; Umrechnung im Technikvermerk festgehalten                   |
| 24.06.2026 | Beschwerdefrist gegen Beschluss geprüft           | aktenkundig   | Beschluss am 17.06. um 10:22 Uhr zugestellt, Gegenkontrolle durch Frau Lenz erfolgt                   |
| 11.08.2026 | Hauptverhandlungstermin angefragt                 | sofort prüfen | Sachverständiger Reuter am 04. und 11.08. verhindert, Gericht um Alternativen gebeten                 |
| laufend    | Akteneinsicht und Nachlieferungen                 | offen         | Neue Geschwindigkeitswerte stets mit Quelle, Zeitzone und Messunsicherheit in die Zeitachse eintragen |

Datei: 10\_edr\_telematik\_zeitreihe.csv

Zeit\_s\_vor\_Aufprall

-20

Uhrzeit

23:06:52

Geschwindigkeit\_kmh

55

Gaspedal\_Prozent

100

Bremsdruck\_bar

0

Motordrehzahl\_1\_min

3290

Laengsbeschleunigung\_g

0.28

Ampelphase\_Kreuzung\_Storkower

Gruen

Weg\_kumuliert\_m

0.0

Bemerkung

Beschleunigungsphase, Vollgas

---

Zeit\_s\_vor\_Aufprall

-19

Uhrzeit

23:06:53

Geschwindigkeit\_kmh

62

Gaspedal\_Prozent

100

Bremsdruck\_bar

0

Motordrehzahl\_1\_min

3556

Laengsbeschleunigung\_g

0.20

Ampelphase\_Kreuzung\_Storkower

Gruen

Weg\_kumuliert\_m

16.2

Bemerkung

Beschleunigungsphase, Vollgas

---



Zeit\_s\_vor\_Aufprall

-18

Uhrzeit

23:06:54

Geschwindigkeit\_kmh

70

Gaspedal\_Prozent

100

Bremsdruck\_bar

0

Motordrehzahl\_1\_min

3860

Laengsbeschleunigung\_g

0.23

Ampelphase\_Kreuzung\_Storkower

Gruen

Weg\_kumuliert\_m

34.6

Bemerkung

Beschleunigungsphase, Vollgas

---

Zeit\_s\_vor\_Aufprall

-17

Uhrzeit

23:06:55

Geschwindigkeit\_kmh

79

Gaspedal\_Prozent

100

Bremsdruck\_bar

0

Motordrehzahl\_1\_min

4202

Laengsbeschleunigung\_g

0.25

Ampelphase\_Kreuzung\_Storkower

Gruen

Weg\_kumuliert\_m

55.3

Bemerkung

Beschleunigungsphase, Vollgas

---

Zeit\_s\_vor\_Aufprall

-16

Uhrzeit

23:06:56

Geschwindigkeit\_kmh

89

Gaspedal\_Prozent

100

Bremsdruck\_bar

0

Motordrehzahl\_1\_min

4582

Laengsbeschleunigung\_g

0.28

Ampelphase\_Kreuzung\_Storkower

Gruen

Weg\_kumuliert\_m

78.6

Bemerkung

Beschleunigungsphase, Vollgas

---

Zeit\_s\_vor\_Aufprall

-15

Uhrzeit

23:06:57

Geschwindigkeit\_kmh

99

Gaspedal\_Prozent

100

Bremsdruck\_bar

0

Motordrehzahl\_1\_min

4962

Laengsbeschleunigung\_g

0.28

Ampelphase\_Kreuzung\_Storkower

Gruen

Weg\_kumuliert\_m

104.7

Bemerkung

Beschleunigungsphase, Vollgas

---

Zeit\_s\_vor\_Aufprall

-14

Uhrzeit

23:06:58

Geschwindigkeit\_kmh

108

Gaspedal\_Prozent

100

Bremsdruck\_bar

0

Motordrehzahl\_1\_min

5304

Laengsbeschleunigung\_g

0.25

Ampelphase\_Kreuzung\_Storkower

Grün

Weg\_kumuliert\_m

133.5

Bemerkung

Beschleunigungsphase, Vollgas

---

Zeit\_s\_vor\_Aufprall

-13

Uhrzeit

23:06:59

Geschwindigkeit\_kmh

116

Gaspedal\_Prozent

100

Bremsdruck\_bar

0

Motordrehzahl\_1\_min

5608

Laengsbeschleunigung\_g

0.23

Ampelphase\_Kreuzung\_Storkower

Gruen

Weg\_kumuliert\_m

164.6

Bemerkung

Beschleunigungsphase, Vollgas

---

Zeit\_s\_vor\_Aufprall

-12

Uhrzeit

23:07:00

Geschwindigkeit\_kmh

124

Gaspedal\_Prozent

100

Bremsdruck\_bar

0

Motordrehzahl\_1\_min

5912

Laengsbeschleunigung\_g

0.23

Ampelphase\_Kreuzung\_Storkower

Gruen

Weg\_kumuliert\_m

197.9

Bemerkung

Beschleunigungsphase, Vollgas

---

Zeit\_s\_vor\_Aufprall

-11

Uhrzeit

23:07:01

Geschwindigkeit\_kmh

131

Gaspedal\_Prozent

100

Bremsdruck\_bar

0

Motordrehzahl\_1\_min

6178

Laengsbeschleunigung\_g

0.20

Ampelphase\_Kreuzung\_Storkower

Gruen

Weg\_kumuliert\_m

233.3

Bemerkung

Beschleunigungsphase, Vollgas

---



Zeit\_s\_vor\_Aufprall

-10

Uhrzeit

23:07:02

Geschwindigkeit\_kmh

137

Gaspedal\_Prozent

100

Bremsdruck\_bar

0

Motordrehzahl\_1\_min

6406

Laengsbeschleunigung\_g

0.17

Ampelphase\_Kreuzung\_Storkower

Gelb

Weg\_kumuliert\_m

270.6

Bemerkung

Beschleunigungsphase, Vollgas

---

Zeit\_s\_vor\_Aufprall

-9

Uhrzeit

23:07:03

Geschwindigkeit\_kmh

143

Gaspedal\_Prozent

100

Bremsdruck\_bar

0

Motordrehzahl\_1\_min

6634

Laengsbeschleunigung\_g

0.17

Ampelphase\_Kreuzung\_Storkower

Gelb

Weg\_kumuliert\_m

309.4

Bemerkung

Beschleunigungsphase, Vollgas

---

Zeit\_s\_vor\_Aufprall

-8

Uhrzeit

23:07:04

Geschwindigkeit\_kmh

148

Gaspedal\_Prozent

100

Bremsdruck\_bar

0

Motordrehzahl\_1\_min

6824

Laengsbeschleunigung\_g

0.14

Ampelphase\_Kreuzung\_Storkower

Gelb

Weg\_kumuliert\_m

349.9

Bemerkung

Beschleunigungsphase, Vollgas

---

Zeit\_s\_vor\_Aufprall

-7

Uhrzeit

23:07:05

Geschwindigkeit\_kmh

151

Gaspedal\_Prozent

85

Bremsdruck\_bar

0

Motordrehzahl\_1\_min

6938

Laengsbeschleunigung\_g

0.08

Ampelphase\_Kreuzung\_Storkower

Rot

Weg\_kumuliert\_m

391.4

Bemerkung

Hoechstgeschwindigkeit

---

Zeit\_s\_vor\_Aufprall

-6

Uhrzeit

23:07:06

Geschwindigkeit\_kmh

149

Gaspedal\_Prozent

15

Bremsdruck\_bar

55

Motordrehzahl\_1\_min

6862

Laengsbeschleunigung\_g

-0.06

Ampelphase\_Kreuzung\_Storkower

Rot

Weg\_kumuliert\_m

433.1

Bemerkung

Bremsbeginn Kurveneinfahrt

---

Zeit\_s\_vor\_Aufprall

-5

Uhrzeit

23:07:07

Geschwindigkeit\_kmh

128

Gaspedal\_Prozent

0

Bremsdruck\_bar

88

Motordrehzahl\_1\_min

6064

Laengsbeschleunigung\_g

-0.59

Ampelphase\_Kreuzung\_Storkower

Rot

Weg\_kumuliert\_m

471.5

Bemerkung

EDR-Stuetzwert fuerf Sekunden vor Aufprall

---

Zeit\_s\_vor\_Aufprall

-4

Uhrzeit

23:07:08

Geschwindigkeit\_kmh

112

Gaspedal\_Prozent

0

Bremsdruck\_bar

95

Motordrehzahl\_1\_min

5456

Laengsbeschleunigung\_g

-0.45

Ampelphase\_Kreuzung\_Storkower

Rot

Weg\_kumuliert\_m

504.9

Bemerkung

Haltelinie ueberfahren bei Rot

---

Zeit\_s\_vor\_Aufprall

-3

Uhrzeit

23:07:09

Geschwindigkeit\_kmh

96

Gaspedal\_Prozent

0

Bremsdruck\_bar

96

Motordrehzahl\_1\_min

4848

Laengsbeschleunigung\_g

-0.45

Ampelphase\_Kreuzung\_Storkower

Rot

Weg\_kumuliert\_m

533.8

Bemerkung

Bremsung, Kontrollverlust

---



Zeit\_s\_vor\_Aufprall

-2

Uhrzeit

23:07:10

Geschwindigkeit\_kmh

80

Gaspedal\_Prozent

0

Bremsdruck\_bar

90

Motordrehzahl\_1\_min

4240

Laengsbeschleunigung\_g

-0.45

Ampelphase\_Kreuzung\_Storkower

Rot

Weg\_kumuliert\_m

558.2

Bemerkung

Bremsung, Kontrollverlust

---

Zeit\_s\_vor\_Aufprall

-1

Uhrzeit

23:07:11

Geschwindigkeit\_kmh

66

Gaspedal\_Prozent

0

Bremsdruck\_bar

80

Motordrehzahl\_1\_min

3708

Laengsbeschleunigung\_g

-0.40

Ampelphase\_Kreuzung\_Storkower

Rot

Weg\_kumuliert\_m

578.5

Bemerkung

Bremsung, Kontrollverlust

---

Zeit\_s\_vor\_Aufprall

0

Uhrzeit

23:07:12

Geschwindigkeit\_kmh

54

Gaspedal\_Prozent

0

Bremsdruck\_bar

66

Motordrehzahl\_1\_min

3252

Laengsbeschleunigung\_g

-0.34

Ampelphase\_Kreuzung\_Storkower

Rot

Weg\_kumuliert\_m

595.1

Bemerkung

Aufprall Laternenmast und geparktes Taxi

---

### Tabellenblatt: Beweismittel

| Beweismittel           | Quelle                    | Belastender Kern                  | Entlastender Ansatz                        | Arbeitsauftrag                                                           |
|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Dashcam<br>Lieferwagen | Spedition Wiegand         | Beschleunigung und<br>Überholen   | Ton fehlt, Winkel<br>begrenzt              | Original sichern,<br>Beweiswert prüfen,<br>Anschlussfrage<br>formulieren |
| EDR-Daten BMW          | Sachverständiger<br>Pahl  | Geschwindigkeit und<br>Bremspunkt | Kalibrierung streitig                      | Original sichern,<br>Beweiswert prüfen,<br>Anschlussfrage<br>formulieren |
| Unfallskizze           | Polizei Berlin            | Laterne und Taxi<br>beschädigt    | keine Augenzeugen<br>des Aussteigens       | Original sichern,<br>Beweiswert prüfen,<br>Anschlussfrage<br>formulieren |
| Telefonverlauf         | Mandant und<br>Partnerin  | emotionaler Auslöser              | kein<br>Entlastungsbeweis<br>zur Fahrweise | Original sichern,<br>Beweiswert prüfen,<br>Anschlussfrage<br>formulieren |
| Schadensgutachten      | Taxiunternehmen<br>Moritz | Sachschaden 9.280<br>Euro         | Nutzungsausfall<br>offen                   | Original sichern,<br>Beweiswert prüfen,<br>Anschlussfrage<br>formulieren |

### Tabellenblatt: Verfahrenslinien

| Linie                             | Nutzen                                         | Risiko                                            | Nächster Schritt                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Einlassungsoption                 | kann Strafzumessung und<br>Einstellung fördern | öffnet Angriffsflächen bei<br>unklarer Beweislage | erst nach Akteneinsicht<br>final entscheiden      |
| Beweisantrag                      | zwingt Gericht zu<br>Tatsachenkern             | bei Ausforschung schwach                          | konkret mit<br>Beweistatsache<br>formulieren      |
| Verständigung oder<br>Einstellung | schnelle Erledigung<br>möglich                 | Nebenfolgen und<br>Einziehung beachten            | Auflagenhöhe und<br>Schuldanerkenntnis<br>trennen |
| Schutz- oder Haftfrage            | sofortige praktische<br>Wirkung                | Beweismaß und Fristen<br>streng                   | Beschluss und Aktenlage<br>synchronisieren        |

## Datei

Office-Dokument: 01\_mandatsnotiz\_erstgesprach.docx

# Mandatsnotiz Erstgespräch

Amtsgericht Tiergarten, Strafrichter Abteilung 304 | Staatsanwaltschaft Berlin, 304 Js 1288/26

## Mandatsziel

Kemal Arslan, 29 Jahre, Kfz-Mechatroniker benötigt eine schnelle, aber belastbare Einordnung der Lage. Der erste Schritt ist kein Rundumschlag, sondern die Sicherung der fristkritischen Punkte, die Trennung der Rollen und die Entscheidung, ob geschwiegen, vorgetragen oder ein Antrag gestellt wird.

## Sofortfragen

- Welche Frist läuft tatsächlich und wodurch wurde sie ausgelöst?
- Welche Originaldaten fehlen noch und wer besitzt sie?
- Welche Einlassung ist bereits aktenkundig oder faktisch erfolgt?
- Welche Nebenfolge droht sofort praktisch zu wirken?

Beschwerde gegen Fahrerlaubnismaßnahme prüfen, EDR-Rohdaten anfordern, Dashcam-Verwertung angreifen und frühe Schadenswiedergutmachung organisieren.

## Beteiligte

| Punkt                               | Inhalt                                             |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Beschuldigte oder betroffene Person | Kemal Arslan                                       |
| Mandatsbezug                        | Kemal Arslan, 29 Jahre, Kfz-Mechatroniker          |
| Gericht                             | Amtsgericht Tiergarten, Strafrichter Abteilung 304 |
| Staatsanwaltschaft                  | Staatsanwaltschaft Berlin, 304 Js 1288/26          |
| Verteidigung oder Vertretung        | RAin Julia Bernhardt, Berlin                       |

## Datei

Office-Dokument: 02\_sachverhalt\_chronologie.docx

# Sachverhalt und Chronologie

Amtsgericht Tiergarten, Strafrichter Abteilung 304 | Staatsanwaltschaft Berlin, 304 Js 1288/26

## Arbeitsfassung Sachverhalt

Kemal Arslan soll mit seinem BMW 440i auf der Landsberger Allee stark beschleunigt, zwei Fahrzeuge rechts überholt und in einer Kurve die Kontrolle verloren haben. Das Fahrzeug prallte gegen einen Laternenmast und beschädigte ein geparktes Taxi. Der Fahrer entfernte sich zu Fuß, meldete sich aber am nächsten Morgen über seine Verteidigerin.

Die Dashcam eines nachfolgenden Lieferwagens zeigt eine aggressive Fahrweise, jedoch keine sichtbare Konkurrenzfahrt. Die EDR-Daten weisen 128 km/h fünf Sekunden vor dem Aufprall aus. Arslan erklärt, er habe nach einem Streit mit seiner Partnerin emotional reagiert und sei nicht auf Höchstgeschwindigkeit aus gewesen. Er bestreitet, Verletzte bemerkt zu haben.

Die Akte eignet sich für die genaue Abgrenzung von bloßer Geschwindigkeitsüberschreitung und Alleinrennen, für die Beweisverwertung privater Dashcam-Aufnahmen und für die Frage, ob sich die spätere Meldung noch mildernd auf Paragraph 142 StGB auswirkt.

## Zeitachse

| Spalte 1   | Spalte 2                                          |
|------------|---------------------------------------------------|
| 22.05.2026 | Unfall an der Landsberger Allee kurz nach 23 Uhr  |
| 23.05.2026 | Fahrzeug BMW 440i in Tiefgarage gesichert         |
| 26.05.2026 | vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis beantragt |
| 05.06.2026 | EDR-Auslesung und Dashcam-Auswertung              |
| 24.06.2026 | Beschwerdefrist gegen Beschluss geprüft           |
| 11.08.2026 | Hauptverhandlungstermin angefragt                 |

## Noch offene Widersprüche

- Welche Aussage ist unmittelbare Wahrnehmung und welche nur Schlussfolgerung?
- Ist der technische Befund zeitlich eindeutig der behaupteten Handlung zuzuordnen?
- Gibt es alternative, aktenkundige Erklärungen für das belastende Indiz?
- Sind Frist und Zustellung dokumentiert oder nur mündlich mitgeteilt?



## Datei

Office-Dokument: 03\_ermittlungsakte\_auszuege.docx

# Ermittlungsakte Auszüge und Beweislage

Amtsgericht Tiergarten, Strafrichter Abteilung 304 | Staatsanwaltschaft Berlin, 304 Js 1288/26

## Aktenauszug

Staatsanwaltschaft Berlin, 304 Js 1288/26 führt die Sache derzeit mit Schwerpunkt auf: verbotenes Kraftfahrzeugrennen als Alleinrennen nach Paragraph 315d StGB; unerlaubtes Entfernen vom Unfallort nach Paragraph 142 StGB; Gefährdung und Fahrerlaubnisentziehung.

Die Ermittlungsakte enthält bereits mehrere belastende Indizien, aber bei einzelnen Beweismitteln fehlen Rohdaten, Sicherungsvermerke oder Anschlussvernehmungen.

Für eine gerichtsfeste Bearbeitung müssen Blattstellen, Dateiherkunft und Beweisrichtung nachgetragen werden. Jede spätere Stellungnahme sollte sichtbar machen, was bewiesen ist, was nur behauptet wird und was noch aufgeklärt werden muss.

## Beweismittelübersicht

| Spalte 1            | Spalte 2               | Spalte 3                       | Spalte 4                             |
|---------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Dashcam Lieferwagen | Spedition Wiegand      | Beschleunigung und Überholen   | Ton fehlt, Winkel begrenzt           |
| EDR-Daten BMW       | Sachverständiger Pahl  | Geschwindigkeit und Bremspunkt | Kalibrierung streitig                |
| Unfallskizze        | Polizei Berlin         | Laterne und Taxi beschädigt    | keine Augenzeugen des Aussteigens    |
| Telefonverlauf      | Mandant und Partnerin  | emotionaler Auslöser           | kein Entlastungsbeweis zur Fahrweise |
| Schadensgutachten   | Taxiunternehmen Moritz | Sachschaden 9.280 Euro         | Nutzungsausfall offen                |

## Normanker

- Paragraph 315d StGB
- Paragraph 142 StGB
- Paragraph 69 StGB
- Paragraph 111a StPO
- Paragraph 244 StPO

## Datei

Office-Dokument: 07\_rechtliche\_arbeitsnotiz.docx

# Rechtliche Arbeitsnotiz

*Amtsgericht Tiergarten, Strafrichter Abteilung 304 / Staatsanwaltschaft Berlin, 304 Js 1288/26*

## Rechtlicher Einstieg

Die Prüfung beginnt mit der Verfahrensrolle und dem konkreten Arbeitsprodukt: Haft, Einstellung, Schutzantrag, Anklageprüfung, Hauptverhandlung oder Rechtsmittel.

Danach werden Tatbestandsmerkmale, subjektiver Tatbestand und Beweisbarkeit getrennt. Eine plausible Verteidigungslinie ersetzt keinen Beweiswertvergleich; eine plausible Anklagehypothese ersetzt keine Lückenanalyse.

- Normanker: Paragraf 315d StGB, Paragraf 142 StGB, Paragraf 69 StGB, Paragraf 111a StPO, Paragraf 244 StPO.

## Arbeitsmatrix

- Tatbestandsmerkmal: Welche konkrete Tatsache trägt es?
- Beweismittel: Ist es original, vollständig, verwertbar und in sich konstant?
- Gegenposition: Welches alternative Geschehen ist aktenkundig und nicht nur spekulativ?
- Risiko: Welche Nebenfolge droht unabhängig vom Ausgang der Hauptsache?
- Output: konkreter Antrag oder konkreter Entwurf, keine bloße Rechtsmeinung.

## Nächster Schritt

Beschwerde gegen Fahrerlaubnismaßnahme prüfen, EDR-Rohdaten anfordern, Dashcam-Verwertung angreifen und frühe Schadenswiedergutmachung organisieren.

## Datei

Office-Dokument: 08\_entwurf\_verfahrensschritt.docx

# Entwurf nächster Verfahrensschritt

*Amtsgericht Tiergarten, Strafrichter Abteilung 304 | Staatsanwaltschaft Berlin, 304 Js 1288/26*

## Entwurfsziel

Beschwerde gegen Fahrerlaubnismaßnahme prüfen, EDR-Rohdaten anfordern, Dashcam-Verwertung angreifen und frühe Schadenswiedergutmachung organisieren.

## Textbaustein

In der Sache Staatsanwaltschaft Berlin, 304 Js 1288/26 beantragen wir zunächst, die nachfolgend bezeichneten Unterlagen vollständig und in Originalqualität zur Akte zu nehmen beziehungsweise der Verteidigung zugänglich zu machen.

Die bisherige Aktenlage lässt eine abschließende Stellungnahme noch nicht zu, weil zentrale Beweismittel entweder nur zusammengefasst wiedergegeben oder technisch nicht nachvollziehbar dokumentiert sind.

Sobald die Nachlieferungen vorliegen, wird eine geordnete Stellungnahme nach Tatsachenkern, Beweiswert, rechtlicher Einordnung und Verfahrensziel eingereicht.

## Konkrete Anträge und Bitten

- Übersendung aller digitalen Originaldateien mit Metadaten und Sicherungsvermerken.
- Mitteilung sämtlicher Zustelldaten, Ladungsdaten und noch offener Fristen.
- Benennung ausstehender Gutachten und geplanter Vernehmungen.
- Gelegenheit zur ergänzenden Stellungnahme nach vollständiger Akteneinsicht.

## Taktischer Hinweis

Der Entwurf ist bewusst kurz gehalten. Er sichert den nächsten Schritt, ohne eine Sachversion festzuschreiben, die später nach Akteneinsicht korrigiert werden müsste.

## Datei

Office-Dokument: 11\_sachverstaendigengutachten\_edr\_2026-06-20.docx

# Unfallanalytisches Gutachten - Auszug (20. Juni 2026)

Ingenieurbüro Kordts

Sachverständige für Straßenverkehrsunfälle und Fahrzeugtechnik

Rhinstraße 137, 10315 Berlin

Auftraggeber: Polizei Berlin, Verkehrsermittlungsdienst

Js-Az.: 304 Js 1288/26 StA Berlin | Gutachten-Nr.: K-2026-0418

Bl. 141-149 d. A.

## 1 Auftrag

1.1 Auszuwerten waren der Ereignisdatenspeicher (EDR) und die Telematikdaten des BMW 440i sowie der Geschwindigkeits- und Bremsverlauf in den letzten zwanzig Sekunden vor dem Aufprall am 22.05.2026. Ergänzend war die Ampelschaltung der Kreuzung Landsberger Allee/Storkower Straße einzubeziehen und die Dashcam-Aufnahme des nachfolgenden Lieferwagens abzugleichen.

## 2 Datengrundlage

2.1 Die ausgelesenen Roh- und Telematikdaten sind als sekundengenaue Zeitreihe zur Akte genommen (Datei 10\_edr\_telematik\_zeitreihe.csv). Die Zeitreihe enthält je Sekunde Geschwindigkeit, Gaspedalstellung, Bremsdruck, Motordrehzahl, Längsbeschleunigung, die zugeordnete Ampelphase sowie den kumulierten Weg.

2.2 Der Aufprall (Zeitpunkt Null) ist auf 23:07:12 Uhr datiert. Die Datenreihe reicht von zwanzig Sekunden vor dem Aufprall bis zum Aufprall.

## 3 Feststellungen zum Geschwindigkeitsverlauf

3.1 Das Fahrzeug wurde von Sekunde minus zwanzig bis Sekunde minus acht bei durchgehend voller Gaspedalstellung von 55 km/h auf 148 km/h beschleunigt. Die höchste erreichte Geschwindigkeit betrug 151 km/h bei Sekunde minus sieben.

3.2 Die Geschwindigkeit lag von Sekunde minus vierzehn bis Sekunde minus vier ununterbrochen über 100 km/h, mithin über einen Zeitraum von elf Sekunden.

3.3 Der EDR-Stützwert fünf Sekunden vor dem Aufprall beträgt 128 km/h. Dieser Wert markiert bereits die einsetzende Bremsung zur Kurveneinfahrt.

3.4 In den ausgewerteten zwanzig Sekunden vor dem Aufprall legte das Fahrzeug insgesamt rund 595 Meter zurück.

## 4 Feststellungen zur Bremsung und zum Kontrollverlust

4.1 Die Bremsung setzte bei Sekunde minus sechs mit einer Geschwindigkeit von 149 km/h ein. Von diesem Bremsbeginn bis zum Aufprall legte das Fahrzeug rund 162 Meter zurück.

4.2 Die aufgezeichnete Längsverzögerung erreichte in der Bremsphase Werte um 0,59 g. Der Geschwindigkeitsabbau von 149 km/h auf die Kollisionsgeschwindigkeit von 54 km/h vollzog sich über sechs Sekunden und ist mit einem Kontrollverlust in der Kurve zur Storkower Straße vereinbar.



## 5 Feststellungen zur Ampelphase

5.1 Nach dem beigezogenen Phasenprotokoll und dem Datenabgleich überfuhr das Fahrzeug die Haltelinie bei Sekunde minus vier. Die Ampel für die Fahrtrichtung des Fahrzeugs zeigte zu diesem Zeitpunkt Rot.

## 6 Abgleich mit der Dashcam-Aufnahme

6.1 Die Dashcam-Aufnahme des nachfolgenden Lieferwagens ist mit dem Datenverlauf vereinbar. Sie zeigt eine anhaltende starke Beschleunigung und das Rechtsüberholen von zwei Fahrzeugen, jedoch kein zweites konkurrierendes Fahrzeug in unmittelbarer Renninteraktion.

## 7 Zusammenfassende Bewertung

7.1 Die Daten belegen eine über etwa dreizehn Sekunden anhaltende Vollbeschleunigung bis zur technisch erreichbaren Höchstgeschwindigkeit von 151 km/h auf innerörtlicher Strecke. Eine lediglich kurzzeitige Beschleunigung liegt nach dem Datenbild nicht vor.

7.2 Die Feststellungen zu Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigungsdauer und Rotlichtdurchfahrt sind für die rechtliche Prüfung eines Fahrens mit nicht angepasster Geschwindigkeit zum Erreichen der höchstmöglichen Geschwindigkeit bereitzustellen; die rechtliche Wertung bleibt der Staatsanwaltschaft und dem Gericht vorbehalten.

gez. Dipl.-Ing. Reinhard Kordts

öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger

## Datei

Office-Dokument: 12\_zeugenvernehmung\_wysocki\_2026-06-05.docx

Zeugenvernehmung Marek Wysocki (5. Juni 2026)

Polizei Berlin

Direktion Einsatz/Verkehr - Verkehrsermittlungsdienst

Tempelhofer Damm 12, 12101 Berlin | Telefon: 030 4664-0

Tgb.-Nr.: VED/2211-0439/2026 | Js-Az.: 304 Js 1288/26 StA Berlin

Bl. 118-121 d. A.

Vernehmungsprotokoll (Zeuge)

Ort, Zeit: Polizei Berlin, Dienstzimmer 108, 5. Juni 2026, 14:00 bis 14:55 Uhr

Vernehmende: KOK'in Lehnert

Zeuge: Marek Wysocki, geboren am 22.11.1988 in Stettin (Polen), Kurierfahrer, wohnhaft in Berlin; mit dem Beschuldigten nicht bekannt, weder verwandt noch verschwägert

Der Zeuge wurde über den Gegenstand der Vernehmung sowie über seine Rechte und Pflichten belehrt, insbesondere über die Wahrheitspflicht. Er erklärte, aussagen zu wollen.

Der Zeuge gab an:

"Ich war am Freitag, dem 22. Mai 2026, gegen 23 Uhr mit meinem Renault Master auf der Landsberger Allee stadtauswärts unterwegs. An einer Ampel stand rechts neben mir ein dunkler BMW. Als es umsprang, ist der BMW sofort voll durchgestartet, das war ein ganz anderes Beschleunigen als normales Anfahren. Der Motor war laut, das Heck ist kurz gekommen.

Er hat dann innerhalb von wenigen Sekunden zwei Autos rechts überholt und wurde immer schneller. Ich fahre selbst viel und schätze die Geschwindigkeit auf deutlich über 120, gegen Ende eher um die 150. Das ging nicht nur kurz, das war über eine längere Strecke durchgezogen, mehrere hundert Meter.

Vor der Kurve an der Storkower Straße hat er dann hart gebremst, ich habe die Bremslichter gesehen und dass das Auto ausbricht. Dann ist er ins Schleudern gekommen und gegen den Laternenmast und ein geparktes Taxi geprallt. Ich habe angehalten. Der Fahrer ist ausgestiegen und zu Fuß weggelaufen, in Richtung S-Bahnhof.

Ein zweites Auto, das mit ihm ein Rennen gefahren wäre, habe ich nicht gesehen. Er war allein so unterwegs. Ich habe eine Dashcam, die läuft dauerhaft, das Video von der Fahrt und dem Aufprall habe ich gesichert und der Polizei übergeben."

Auf Frage, wie sicher er sich bei der Geschwindigkeit sei: "Auf einen Kilometer genau kann ich das nicht sagen, aber dass es weit über der erlaubten Geschwindigkeit war und über eine längere Strecke, da bin ich mir sicher. Kurz war das nicht."

Das Protokoll wurde dem Zeugen vorgelesen, von ihm genehmigt und unterschrieben.

gez. Marek Wysocki (Zeuge)

gez. Lehnert, KOK'in (Vernehmende)

## Datei

PDF-Anhang: 09\_originalanlage\_behoerdenvermerk.pdf

# Technischer Kurzbericht EDR-Auslesung BMW 440i

Staatsanwaltschaft Berlin, 304 Js 1288/26

Auslesung am 05.06.2026 in der Sicherstellungshalle Tempelhof. Gerät Bosch CDR, Softwarestand 24.4.

Fünf Sekunden vor Aufprall: Geschwindigkeit 128 km/h, Gaspedalstellung 82 Prozent, Bremse nicht betätigt. Eine Sekunde vor Aufprall: Bremse 64 Prozent, Lenkwinkel links 18 Grad.

Airbag ausgelöst, Crashpulse plausibel. Reifenzustand hinten grenzwertig; Profiltiefe links 1,8 mm, rechts 2,0 mm.

Hinweis: EDR-Daten bilden technische Parameter ab, nicht die innere Zielrichtung des Fahrers.

| Feld             | Eintrag                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Bearbeiter       | Staatsanwaltschaft Berlin                                                      |
| Bezug            | Alleinrennen, Unfallflucht und Dashcam Berlin                                  |
| Nächster Schritt | Beschwerde gegen Fahrerlaubnismaßnahme prüfen, EDR-Rohdaten anfordern, Dashcam |